

1500156-76.2021.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Narrou que já foi processado por tráfico.

A vítima ANA CAMILA DA CONCEICAO GONÇALVES, ratificou seu depoimento em solo policial. Disse que no dia dos fatos o réu foi até sua casa pois, não aceitava o fim do relacionamento. Disse que estava grávida e o réu lhe disse que se não reatasse o relacionamento "a mataria e mataria a criança". Narrou que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500156-76.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500156-76.2021.8.26.0292 Controle: 2021/000019

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal, porque, no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 19h30min, na Rua dos Crisântemos, 101, Parque Santo Antonio, nesta Comarca de Jacareí, LEONARDO FRANCISCO DE LIMA, qualificado a fls. 47, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou Ana Camila da Conceição Gonçalves, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, denunciado e vítima namoraram por cerca de um ano e estão separados desde novembro de 2020. Durante a relação Ana Camila já sofreu agressões físicas e verbais por parte de LEONARDO.

No dia do ocorrido o denunciado pediu que a ofendida, gestante do primeiro filho do casal, fosse em sua companhia para o sítio onde trabalha e, diante da negativa desta, LEONARDO passou a ofender Camila e ainda a ameaçou, dizendo "se você não

ficar comigo eu mato você e a criança que você está esperando”.

A vítima representou para ver o réu processado (fls. 07).

Deferida medida protetiva no apenso próprio (autos 1500267-60.2021 - cópia a fls. 19/22).

Recebida a denúncia (fls. 83/84), o réu foi citado (fls. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 96).

Durante a instrução, foram colhidos as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o acusado. Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu, perante a autoridade policial, confirmou ter mantido relacionamento com a vítima, advindo o filho Isaac. Admitiu ter mantido discussão com a vítima durante o relacionamento, todavia negou ter proferido ameaças ou agredido a vítima. Negou ainda ter proferido xingamentos contra a ofendida. Ressaltou que teve contato com o filho em 17/01/2021 e logo após a vítima solicitou medidas protetivas de urgência com a intenção de impedir o acesso do declarante a criança. Alega, em suma, alienação parental. Em juízo, negou as ameaças. Narrou que sequer foi até a casa da vítima no dia dos fatos. Disse que nunca foi agressivo pela vítima. Disse que acredita que a ofendida inventou esses fatos porque colocou fim ao relacionamento. Narrou que já foi processado por tráfico.

A vítima ANA CAMILA DA CONCEICAO GONÇALVES, ratificou seu depoimento em solo policial. Disse que no dia dos fatos o réu foi até sua casa pois, não aceitava o fim do relacionamento. Disse que estava grávida e o réu lhe disse que se não reatasse o relacionamento "a mataria e mataria a criança". Narrou que o acusado é agressivo e já lhe ameaçou e agrediu outras vezes. Disse que solicitou medida protetiva e tem muito medo do acusado.

A testemunha MANOEL OLEGARIO GONÇALVES, disse que presenciou a briga entre o réu e a vítima e embora não tenha ouvido as ameaças, mencionou que ela lhe relatou que realmente foi ameaçada. Disse que o réu não deixava a vítima em paz e frequentemente era agressivo com a ofendida.

Pois bem.

Analisando as provas carreadas aos autos, segura mostra-se a condenação do réu. Quanto ao crime de ameaça, tutela-se a liberdade da pessoa humana, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança. Trata-se de crime de forma livre.

O acusado negou as imputações, entretanto, a versão apresentada pelo acusado se mostrou totalmente dissociada do conjunto probatório.

A vítima confirmou que o réu lhe ameaçou de morte no dia dos fatos.

É preciso valorar a prova com cautela de modo a não desprestigiar a palavra da vítima. Em geral, em crimes desde jaez, praticados no âmbito familiar, não existem testemunhas presenciais e apenas se colhem os depoimentos dos envolvidos,

familiares, sobretudo. Assim, a palavra da vítima ganha especial relevância. Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (STJ - HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

É a coerência dos depoimentos e o cotejo das provas documentais e orais que levam o julgador a convencer-se da demonstração da autoria.

E, no caso presente, todos os indícios convergem para a comprovação cabal da autoria.

Anoto que a ameaça foi séria, causando pavor na ofendida.

Dúvida nenhuma existe para a condenação do réu.

Evidenciada a prática do crime de ameaça, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Anoto que o réu é primário. Diante das circunstâncias do delito, fixo a pena base no mínimo legal:

01 (um) mês de detenção

Na segunda fase, vislumbro que o crime foi praticado contra vítima mulher, prevalecendo das relações domésticas, configurando a agravante prevista no art. 61, inciso II, "f", do Código Penal. Em face da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

01 mês e 05 dias de detenção

À míngua de circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena será cumprida em regime aberto, observado o disposto artigo 33, § 2º "c" do Código Penal.

Nos termos do art. 44, I do Código Penal, deixo de substituir a pena por restritiva de direito em razão do crime ter sido praticado mediante grave ameaça à pessoa.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/06, deixo de aplicar o disposto no art. §2º do art. 60 do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO LEONARDO FRANCISCO DE LIMA à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, como incurso no artigo 147, "caput", do Código penal, em regime aberto.

Nos termos do art. 387, §1º do CPP, faculto ao réu o apelo em liberdade.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isento de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Nos termos do art. 201, §§2º e 3º, do Código de Processo Penal, comunique-se o teor desta sentença à vítima.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Jacarei, 5 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA